Panduan Praktis Kepatuhan UU PDP

Strategi Implementasi UU No. 27 Tahun 2022 untuk Tata Kelola Data Organisasi

URGENSI PELINDUNGAN DATA

Di era digital, data pribadi adalah aset strategis. Namun, pemanfaatan masif membawa risiko tinggi:

- **Risiko Reputasi:** Kebocoran data merusak kepercayaan publik secara permanen.
- **Kepatuhan Hukum:** UU PDP menetapkan kewajiban nyata bagi organisasi.
- **Sanksi Berat:** Denda administratif besar hingga hukuman pidana bagi korporasi.

TERMINOLOGI KUNCI PASAL 1

Subjek Data

Orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi. Pemilik sah atas informasi identitasnya.

Pengendali Data

Pihak yang menentukan **tujuan** dan **kendali** pemrosesan. Penanggung jawab utama akuntabilitas.

Prosesor Data

Pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi **atas nama** dan sesuai instruksi Pengendali Data.

KLASIFIKASI DATA PRIBADI

Data Bersifat Umum

Data yang mengidentifikasi seseorang namun tidak tergolong sensitif tinggi.

- Nama Lengkap & Jenis Kelamin
- Kewarganegaraan & Agama
- Status Perkawinan

Data Bersifat Spesifik

Data sensitif yang berisiko tinggi jika bocor (perlu perlindungan ekstra).

- Biometrik & Genetika
- Data Kesehatan & Anak
- Data Keuangan Pribadi

HAK-HAK SUBJEK DATA

Pasal	Hak Subjek Data	Deskripsi Ringkas
Pasal 5	Transparansi	Kejelasan identitas dan tujuan pemrosesan data.
Pasal 6	Koreksi	Memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan data.
Pasal 8	Penghapusan	Mengakhiri pemrosesan dan memusnahkan data.
Pasal 13	Portabilitas	Mendapatkan data dalam format yang lazim (Dapat Dibaca Mesin).

PRINSIP PEMROSESAN DATA

- **Terbatas & Spesifik:** Pengumpulan data dilakukan hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan secara jelas.
- **Sah Secara Hukum:** Pemrosesan wajib memiliki dasar hukum yang kuat (Lawful Basis).
- **Transparansi:** Aktivitas pemrosesan harus diberitahukan secara terbuka kepada Subjek Data.
- **Keamanan End-to-End:** Melindungi data dari akses, pengubahan, atau penghancuran yang tidak sah.
- **Akuntabilitas:** Seluruh kegiatan pemrosesan harus direkam dan dapat dibuktikan kepatuhannya.

DASAR PEMROSESAN PASAL 20

Persetujuan (Consent)

Persetujuan eksplisit untuk satu atau beberapa tujuan tertentu.

Kewajiban Perjanjian

Pemrosesan diperlukan untuk pelaksanaan kontrak/perjanjian.

Kepentingan Sah

Pemenuhan kepentingan Pengendali dengan menjaga keseimbangan hak subjek.

MANAJEMEN RISIKO: DPIA

Pasal 34

Risiko Tinggi Pemrosesan

Wajib Penilaian Dampak (DPIA)

Organisasi wajib melakukan penilaian dampak jika pemrosesan melibatkan:

- Keputusan otomatis berdampak signifikan.
- Pemrosesan data skala besar.
- Penggunaan teknologi baru.

KEAMANAN & KERAHASIAAN

Langkah Teknis: Enkripsi data (at rest & in transit), masking, dan anonimisasi.

Kontrol Operasional: Penerapan prinsip *Least Privilege* dan *Need-to-Know*.

Monitoring: Perekaman (logging) seluruh kegiatan akses untuk audit trail.

Pencegahan: Melindungi sistem elektronik secara andal dan bertanggung jawab.

MANAJEMEN INSIDEN SIBER

- **SLA Notifikasi 3x24 Jam:** Pengendali wajib melapor kepada Subjek Data dan Lembaga dalam waktu maksimal 3 hari sejak diketahui kegagalan.
- **Isi Pemberitahuan:** Jenis data yang terungkap, kronologi kejadian, serta langkah penanganan dan pemulihan.
- **Notifikasi Publik:** Dalam hal tertentu, wajib memberitahukan masyarakat jika dampak bersifat luas.
- **Akuntabilitas:** Dokumentasi seluruh proses investigasi dan mitigasi sebagai bukti kepatuhan.

SANKSI ADMINISTRATIF

Jenis Sanksi

- Peringatan tertulis.
- Penghentian sementara kegiatan.
- Penghapusan/Pemusnahan data.
- Denda Administratif.

Besaran Denda (Pasal 57)

Denda paling tinggi sebesar 2% dari pendapatan/penerimaan tahunan.

$$\text{Denda} \leq 2\ \% \times \text{Pendapatan Tahunan}$$

**Ditetapkan oleh Lembaga Penyelenggara PDP berdasarkan tingkat pelanggaran.*

Ada Pertanyaan?

Kepatuhan UU PDP adalah langkah krusial dalam membangun kepercayaan di era ekonomi digital.

www.pdp-compliance.id
contact@pdp-compliance.id

Panduan Praktis Kepatuhan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi © 2026

IMAGE SOURCES

https://www.datasecure.ind.in/assets/imgs/divers-group-updated.png

Source: www.datasecure.ind.in

Thumbnail for pngtree.com

https://png.pngtree.com/thumb_back/fh260/background/20260318/pngtree-futuristic-data-center-with-professional-it-engineer-managing-cybersecurity-network-and-image_21604018.webp

Source: pngtree.com